



**FACULDADE DE MINAS – CENTRO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO**

LEANDRO CAVALCANTE AZAMBUJA

A LGPD sob a Perspectiva do Direito Comparado

**Similaridades, Diferenças e Desafios em Relação à GDPR e
Outras Leis Internacionais de Proteção de Dados**

Porto Alegre – RS

2025



**FACULDADE DE MINAS – CENTRO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO**

LEANDRO CAVALCANTE AZAMBUJA

A LGPD sob a Perspectiva do Direito Comparado

**Similaridades, Diferenças e Desafios em Relação à GDPR e
Outras Leis Internacionais de Proteção de Dados**

Porto Alegre – RS

2025

LEANDRO CAVALCANTE AZAMBUJA

A LGPD sob a Perspectiva do Direito Comparado

Similaridades, Diferenças e Desafios em Relação à GDPR e Outras Leis Internacionais de Proteção de Dados

Artigo científico apresentado ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Segurança da Informação da Faculdade Facuminas, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Segurança da Informação.

Porto Alegre – RS

2025

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho primeiramente a Deus, à minha esposa Andreia, e aos meus filhos Gabriela e Arthur, pelo amor, apoio e paciência ao longo desta jornada.

LEANDRO CAVALCANTE AZAMBUJA

A LGPD sob a Perspectiva do Direito Comparado

**Similaridades, Diferenças e Desafios em Relação à GDPR e
Outras Leis Internacionais de Proteção de Dados**

Comissão Examinadora:

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, por me conceder força, perseverança e pelas oportunidades que surgiram ao longo desta caminhada.

Agradeço aos meus professores e professoras da Faculdade de Direito da PUC, em Porto Alegre, e também aos docentes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Uniasselvi, cujos ensinamentos foram fundamentais para minha formação acadêmica. Um agradecimento especial aos professores do programa Hackers do Bem, em especial ao professor Marcelo Karam e ao professor Gildásio Júnior, que com generosidade e entusiasmo me apresentaram ao fascinante universo da Cibersegurança.

Agradeço à minha família, que sempre esteve ao meu lado, oferecendo apoio e incentivo nos momentos mais importantes.

À minha esposa, Andreia Siqueira, minha companheira de vida, pelo carinho, paciência e apoio incondicional durante todos esses anos de estudo.

E, por fim, aos meus filhos, Gabriela e Arthur, que são a maior motivação por trás de cada conquista. Dedico a eles o melhor de mim — hoje e sempre.

“Se vi mais longe, foi por estar
sobre ombros de gigantes.”

Sir Isaac Newton

RESUMO

A crescente valorização da privacidade e da proteção de dados pessoais no cenário global tem levado diversos países a desenvolver legislações específicas sobre o tema. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) representa um marco regulatório importante, alinhando-se a normas internacionais como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR), da União Europeia.

O presente trabalho tem como objetivo analisar os principais aspectos da LGPD sob a perspectiva do Direito Comparado, destacando semelhanças e diferenças em relação a legislações estrangeiras, especialmente o GDPR. A pesquisa visa compreender os fundamentos jurídicos, princípios e obrigações estabelecidos por essas normas, bem como suas implicações para organizações públicas e privadas que tratam dados pessoais.

A metodologia adotada baseou-se em pesquisa bibliográfica em fontes digitais, com foco em legislações, publicações acadêmicas e conteúdos especializados disponíveis na internet, abrangendo doutrina e jurisprudência nacionais e internacionais. A partir da comparação, foi possível identificar desafios e oportunidades na aplicação da LGPD no Brasil, assim como boas práticas observadas em outros países que podem contribuir para o aperfeiçoamento da governança de dados no contexto nacional.

Conclui-se que a harmonização das normas de proteção de dados, respeitando as particularidades culturais e jurídicas de cada país, é essencial para promover maior segurança jurídica e confiança nas relações digitais.

PALAVRAS-CHAVE: LGPD – GDPR – Proteção de Dados – Direito Comparado – Privacidade.

ABSTRACT

The growing emphasis on privacy and the protection of personal data in the global landscape has led several countries to develop specific legislation on the subject. In Brazil, the General Data Protection Law (LGPD) represents an important regulatory milestone, aligning with international standards such as the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR).

This study aims to analyze the main aspects of the LGPD from a Comparative Law perspective, highlighting similarities and differences in relation to foreign legislation, particularly the GDPR. The research seeks to understand the legal foundations, principles, and obligations established by these frameworks, as well as their implications for public and private organizations that handle personal data.

The methodology adopted was based on bibliographic research from digital sources, focusing on legislation, academic publications, and specialized content available on the internet, encompassing national and international doctrine and case law. Through this comparison, it was possible to identify challenges and opportunities in the implementation of the LGPD in Brazil, as well as best practices observed in other countries that may contribute to improving data governance in the national context.

It is concluded that the harmonization of data protection laws, while respecting the cultural and legal particularities of each country, is essential to foster greater legal certainty and trust in digital interactions.

KEYWORDS: LGPD – GDPR – Data Protection – Comparative Law – Privacy.

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	12
2. REFERENCIAL TEÓRICO	13
2.1. A Proteção de Dados na Era Digital.....	13
2.2. A LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	14
2.2.1 Fundamentos e Princípios (Art. 2º e Art. 6º da LGPD)	15
2.2.2 Direitos dos Titulares.....	15
2.2.3 Obrigações dos Controladores e Operadores	15
2.2.4 Papel da ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados	16
2.3. O GDPR – General Data Protection Regulation	16
2.3.1. Contexto da União Europeia	17
2.3.2. Princípios Fundamentais	17
2.3.3. Consentimento e Bases legais.....	17
2.3.4. Autoridades Supervisoras e Sanções.....	18
3. DIREITO COMPARADO ENTRE LGPD E GDPR.....	19
3.1. Semelhanças entre LGPD e GDPR.....	19
3.2. Diferenças entre LGPD e GDPR.....	20
3.3. Impactos Práticos da Legislação Europeia no Modelo Brasileiro.....	21
3.3.1. Adaptação de Empresas Brasileiras ao Padrão Europeu.....	21
3.3.2. Casos Emblemáticos de Aplicação.....	22
3.3.3. Desafios Culturais e Estruturais.....	22
4. ANÁLISE CRÍTICA E DISCUSSÃO.....	23
4.1. Pontos Fortes e Limitações da LGPD	23
4.1.2 Pontos Fortes da LGPD	23
4.1.3 Limitações da LGPD	24
4.2. Desafios para Pequenas e Médias Empresas no Brasil	24
4.3. Lacunas na Fiscalização e Aplicação da Lei.....	25
4.4. Sugestões com Base em Boas Práticas do GDPR.....	26
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
5.1 Avanço da LGPD no Brasil.....	28
5.2 Desafios Práticos.....	28
5.3 Lições do Modelo Europeu	29

5.4 Perspectivas Futuras.....	29
REFERÊNCIAS	30

1. INTRODUÇÃO

A proteção de dados pessoais tem ganhado destaque nos debates jurídicos, tecnológicos e sociais contemporâneos. Em um cenário global marcado pela crescente digitalização das relações humanas, a coleta, o armazenamento e o compartilhamento de informações pessoais passaram a exigir regulamentações mais robustas, capazes de garantir a privacidade dos indivíduos e estabelecer limites claros para as organizações que operam com dados.

Neste contexto, o Brasil promulgou a Lei nº 13.709/2018 — a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) — inspirada, em grande parte, no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR), da União Europeia. A LGPD representa um avanço significativo na legislação brasileira, promovendo princípios como o da finalidade, da necessidade, do livre acesso e da transparência no tratamento de dados.

O presente trabalho tem como objetivo principal realizar uma análise comparativa entre a LGPD e o GDPR, com base no Direito Comparado, identificando pontos de convergência, divergência e os principais desafios da aplicação da legislação brasileira. A escolha pelo método comparativo justifica-se pela relevância de compreender como diferentes ordenamentos jurídicos enfrentam um problema comum: a regulação da privacidade e da proteção de dados em sociedades cada vez mais digitais.

A metodologia empregada consiste em pesquisa bibliográfica realizada em fontes digitais, com ênfase em legislação, artigos científicos, doutrina especializada e documentos oficiais publicados na internet. O estudo pretende, ainda, discutir boas práticas observadas no contexto europeu que possam servir de referência para o aprimoramento da governança de dados no Brasil.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. A Proteção de Dados na Era Digital

A proteção de dados pessoais é uma preocupação crescente no mundo moderno, especialmente diante da aceleração tecnológica e do volume de informações compartilhadas e armazenadas digitalmente. A evolução da internet, o uso massivo de redes sociais, e o armazenamento em nuvem ampliaram exponencialmente a circulação de dados, tornando-os não apenas valiosos, mas também vulneráveis.

Historicamente, a preocupação com a privacidade e a proteção de dados começou a ganhar corpo ainda na década de 1970, quando governos e sociedades passaram a perceber os riscos do uso indiscriminado de informações pessoais.

Um marco inicial importante foi o *Privacy Act*¹, promulgado em 1974 nos Estados Unidos. Essa lei visava proteger os dados pessoais armazenados por agências do governo federal norte-americano, garantindo que os cidadãos tivessem o direito de acessar as informações coletadas sobre eles, corrigir dados incorretos e limitar o uso dessas informações sem consentimento. O *Privacy Act* foi pioneiro ao reconhecer a proteção de dados como um elemento essencial para a liberdade individual e a confiança nas instituições públicas.

Na Europa, esse movimento ganhou força com a Diretiva 95/46/EC², promulgada pela União Europeia em 1995. Essa diretiva foi a primeira regulamentação geral de proteção de dados no continente europeu, estabelecendo os princípios básicos para o tratamento de dados pessoais, como a necessidade de consentimento do titular, a limitação da finalidade do uso dos dados, e a segurança da informação. A diretiva de 1995 também foi fundamental para o surgimento de legislações nacionais na Europa e abriu caminho para a criação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR), que a substituiu em 2018.

No Brasil, a discussão em torno da proteção de dados se intensificou com a popularização da internet e com casos emblemáticos que despertaram a atenção da sociedade e do poder público. Um dos marcos mais simbólicos foi a criação da Lei 12.737/2012³, conhecida popularmente como Lei Carolina Dieckmann. Essa legislação foi sancionada após o vazamento e divulgação não autorizada de fotos íntimas da atriz Carolina Dieckmann, que teve seu computador pessoal invadido por hackers. O episódio gerou ampla repercussão na mídia e impulsionou o debate sobre a vulnerabilidade das informações pessoais no ambiente digital.

¹Lei de Privacidade de 1974: <https://www.justice.gov/opcl/privacy-act-1974> Acesso 16 mar. 2025

² Diretiva 95/46 EU: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex:31995L0046> Acesso 17 mar. 2025.

³Lei Carolina Dieckmann: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm Acesso 16 mar. 2025.

A Lei 12.737/2012 alterou o Código Penal Brasileiro para tipificar crimes cibernéticos, especialmente a invasão de dispositivos eletrônicos com o objetivo de obter, adulterar ou destruir dados sem autorização do titular. Embora não trate especificamente da proteção de dados pessoais em sentido amplo, essa norma foi um passo importante para a construção de um arcabouço jurídico voltado à segurança da informação no Brasil.

Outro caso que despertou grande atenção para a importância da proteção de dados foi o escândalo da Cambridge Analytica⁴, em 2018. A empresa foi acusada de coletar, sem consentimento, dados de milhões de usuários do Facebook para influenciar processos eleitorais, incluindo a eleição presidencial nos EUA e o referendo do Brexit no Reino Unido. O caso reforçou a urgência de legislações robustas para proteger os usuários da manipulação de informações e do uso indevido de dados pessoais por empresas e instituições.

Diante desse cenário global, tornou-se evidente a necessidade de regulamentação específica sobre o tratamento de dados. A tecnologia avançou mais rápido que a legislação, criando uma lacuna jurídica que deixou indivíduos desprotegidos. A resposta a essa demanda resultou, no caso brasileiro, na promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), inspirada diretamente no modelo europeu do GDPR.

A era digital, portanto, transformou os dados em um ativo econômico e estratégico, tanto para empresas quanto para governos. A proteção desses dados é hoje uma questão de direito fundamental, ligada à privacidade, liberdade, dignidade da pessoa humana e segurança nacional. Com isso, a proteção de dados deixa de ser apenas um tema técnico ou de nicho jurídico e passa a ocupar lugar de destaque nas agendas públicas e privadas ao redor do mundo.

2.2. A LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

A Lei nº 13.709/2018⁵, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), representa um marco na regulação do uso de dados no Brasil. Inspirada fortemente no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, a LGPD foi adaptada ao contexto jurídico e cultural brasileiro, buscando garantir maior transparência, segurança e controle no tratamento de dados pessoais, tanto no setor público quanto no privado.

A LGPD surgiu da necessidade de normatizar práticas já amplamente utilizadas por empresas e governos, especialmente em um cenário marcado por avanços tecnológicos

⁴Artigo: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-maior-escandalo-de-vazamento-de-dados-o-caso-facebook-cambridge-analytica-e-a-importancia-da-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-lgpd-no-brasil/1244600777>
Acesso 18 mar. 2025.

⁵Lei nº 13.709/2018 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm Acesso 01 abr. 2025

acelerados, digitalização de serviços e crescimento no volume de informações sensíveis compartilhadas em meios eletrônicos.

2.2.1 Fundamentos e Princípios (Art. 2º e Art. 6º da LGPD)

A base da LGPD está nos fundamentos elencados no artigo 2º, que incluem o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, entre outros. Esses fundamentos refletem o compromisso do Estado brasileiro com a dignidade da pessoa humana no contexto digital.

Os princípios previstos no artigo 6º são orientações que devem ser seguidas por todos os agentes de tratamento de dados. Entre os principais, destaca-se o princípio da finalidade, que determina que os dados só podem ser utilizados para o propósito informado ao titular, vedando seu uso para finalidades distintas sem o devido consentimento.

Outro princípio de grande relevância é o da não discriminação, que proíbe o uso de dados pessoais para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, protegendo, assim, grupos vulneráveis e evitando violações de direitos fundamentais.

2.2.2 Direitos dos Titulares

A LGPD fortalece os direitos dos titulares de dados, permitindo que as pessoas tenham maior controle sobre suas informações pessoais. Um dos direitos mais emblemáticos é o chamado direito ao esquecimento, pelo qual o titular pode solicitar a exclusão de dados desnecessários ou excessivos.

Outro direito garantido é a portabilidade dos dados, que assegura a transferência de informações entre fornecedores de serviços, mediante requisição expressa do titular. Além disso, o direito de acesso gratuito aos dados impede que empresas cobrem para fornecer informações pessoais ao próprio titular, garantindo transparência e acessibilidade.

2.2.3 Obrigações dos Controladores e Operadores

A lei estabelece responsabilidades distintas para controladores (quem toma decisões sobre o tratamento dos dados) e operadores (quem realiza o tratamento sob ordens do controlador). Entre essas obrigações, destaca-se o chamado ônus da prova, ou seja, cabe à empresa comprovar que os dados foram tratados de forma adequada e conforme a legislação.

Para atividades de tratamento de alto risco, é exigido um Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais⁶, que avalia os riscos e medidas adotadas para mitigá-los. Também é obrigatória, em certos casos, a nomeação de um Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), figura responsável por atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

2.2.4 Papel da ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Criada oficialmente em 2020, a ANPD⁷ é o órgão responsável por fiscalizar, orientar e regulamentar a aplicação da LGPD. Com a missão de garantir o cumprimento da lei, a ANPD possui poder regulatório e sancionatório, podendo aplicar penalidades que incluem advertências, bloqueio de dados e multas de até 2% do faturamento da empresa, limitadas a R\$ 50 milhões por infração.

Apesar de seu poder fiscalizador, a ANPD também tem adotado uma postura pedagógica, concedendo prazos adicionais para a adequação de pequenas e médias empresas, startups e entidades sem fins lucrativos, considerando suas limitações operacionais e financeiras.

A atuação da ANPD representa um avanço significativo na estruturação da governança de dados no Brasil, promovendo maior segurança jurídica, confiança dos consumidores e alinhamento com padrões internacionais.

2.3. O GDPR – General Data Protection Regulation

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia⁸, conhecido pela sigla em inglês GDPR (General Data Protection Regulation), entrou em vigor em maio de 2018, representando um marco global na regulamentação do uso de dados pessoais. Ele substituiu a Diretiva 95/46/EC, que, embora pioneira, estava desatualizada frente às rápidas mudanças tecnológicas e ao crescimento da economia digital.

O GDPR surgiu como resposta à crescente preocupação com o uso indevido de informações pessoais e buscou unificar a legislação entre os países-membros da União Europeia. Um dos aspectos mais relevantes do regulamento é sua aplicação extraterritorial: empresas situadas fora da Europa, mas que lidam com dados de cidadãos europeus, também estão sujeitas às suas exigências. Isso resultou no chamado “Efeito Bruxelas” (Brussels Effect), pelo qual as regras do GDPR passaram a influenciar diversas legislações internacionais, incluindo a LGPD brasileira.

⁶Relatório de Impacto: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/agente-de-tratamento/relatorio-de-impacto-a-protecao-de-dados-pessoais-ripd Acesso 30 mar. 2025.

⁷ Autoridade Nacional de Proteção de Dados: <https://www.gov.br/anpd/pt-br> Acesso em 16 abr. 2025

⁸ General Data Protection Regulation: <https://gdpr-info.eu/> Acesso 20 mar. 2025

2.3.1. Contexto da União Europeia

A Diretiva 95/46/EC, que por mais de duas décadas regulou a proteção de dados na União Europeia, já não era suficiente para lidar com o ambiente digital em constante evolução. O GDPR veio para preencher essas lacunas e fortalecer os direitos dos indivíduos frente a práticas cada vez mais invasivas de coleta e uso de dados. Um de seus principais diferenciais é a sua aplicabilidade extraterritorial, obrigando empresas de qualquer lugar do mundo a se submeterem às suas regras sempre que tratarem dados de cidadãos europeus. Isso garantiu ao GDPR uma influência global, sendo considerado modelo de excelência e rigor, além de ter motivado a revisão e criação de legislações semelhantes em outros países.

A imposição de regras claras e detalhadas, somada à possibilidade de sanções severas, estabeleceu um novo padrão para o tratamento ético de dados pessoais.

2.3.2. Princípios Fundamentais

O GDPR baseia-se em um conjunto sólido de princípios fundamentais que regem o tratamento de dados. Entre eles está o princípio da “privacidade desde a concepção” (Privacy by Design)⁹, que exige que a proteção de dados seja considerada desde as fases iniciais do desenvolvimento de qualquer sistema ou processo. Outro ponto central é o princípio da minimização de dados, que determina que apenas as informações estritamente necessárias devem ser coletadas.

O princípio do armazenamento limitado impõe que os dados sejam retidos apenas pelo tempo necessário à finalidade para a qual foram obtidos. Além disso, o regulamento exige transparência e licitude no tratamento, assegura a exatidão das informações e determina que os agentes de tratamento sejam responsabilizados e demonstrem conformidade. Esses fundamentos fortalecem uma cultura de respeito aos dados pessoais e incentivam boas práticas de governança e segurança da informação.

2.3.3. Consentimento e Bases legais

O tratamento de dados pessoais, de acordo com o GDPR, deve estar respaldado por uma base legal adequada. O consentimento é uma dessas bases, mas precisa ser expresso de forma clara, livre, específica e informada, podendo ser revogado a qualquer momento. Não é permitido o uso de caixas de seleção previamente marcadas ou consentimentos genéricos.

Além do consentimento, o GDPR reconhece outras cinco bases legais: o cumprimento de contrato, o cumprimento de obrigação legal, a proteção de interesses vitais do titular, a

⁹Privacy by Design: <https://getprivacy.com.br/privacy-by-design-igpd/> Acesso 18 abr. 2025

execução de tarefas de interesse público e o legítimo interesse do controlador. Este último, apesar de mais flexível, exige uma análise criteriosa para garantir que não se sobreponha aos direitos dos titulares.

Dados considerados sensíveis, como os que envolvem saúde, orientação sexual ou biometria, estão sujeitos a regras ainda mais rígidas e requerem cuidados adicionais para sua proteção.

2.3.4. Autoridades Supervisoras e Sanções

A fiscalização e aplicação do GDPR são realizadas por autoridades nacionais de proteção de dados dos Estados-membros da União Europeia, com base no princípio do “One-Stop-Shop”. Esse princípio estabelece que, quando uma empresa realiza atividades de tratamento de dados em mais de um país da UE, ela não precisa lidar separadamente com a autoridade de cada país. Em vez disso, ela se comunica com uma única autoridade supervisora principal, geralmente a do país onde está localizada sua sede principal ou onde toma decisões relevantes sobre o tratamento de dados. Isso simplifica processos, reduz burocracias e garante uma aplicação mais uniforme das regras em todo o bloco europeu, especialmente para grandes empresas multinacionais.

Essas autoridades têm poder para investigar, auditar e aplicar sanções às organizações que descumprirem o regulamento. As penalidades previstas são severas e proporcionais à gravidade das infrações, podendo chegar a até 20 milhões de euros ou 4% do faturamento global anual da empresa, prevalecendo o valor que for maior.

Empresas como a Meta já foram alvo de penalidades significativas, com destaque para a multa de 1,2 bilhão de euros imposta em 2023 por violações relacionadas à transferência internacional de dados¹⁰.

Desde sua entrada em vigor, o GDPR já gerou mais de 4,5 bilhões de euros em multas¹¹. Além disso, os titulares dos dados possuem o direito de buscar reparação por danos materiais e morais decorrentes de violações, ampliando o grau de responsabilização das empresas e reforçando a importância do cumprimento rigoroso das regras estabelecidas.

¹⁰Multa contra a Meta: <https://www.infomoney.com.br/negocios/meta-sofre-multa-recorde-na-ue-de-12-bilhao-de-euros-por-transferir-dados-aos-eua/> Acesso 02 abr. 2025

¹¹ GDPR multas: <https://www.mobiletime.com.br/noticias/30/05/2023/em-cinco-anos-gdpr-acumula-4-bilhoes-de-euros-em-multas/> Acesso 03 abr. 2025

3. DIREITO COMPARADO ENTRE LGPD E GDPR

3.1. Semelhanças entre LGPD e GDPR

A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), sancionada em 2018, foi amplamente influenciada pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu (GDPR), vigente desde 2016. Ambas as legislações surgiram como resposta à crescente preocupação com a coleta massiva de dados pessoais e aos recorrentes escândalos envolvendo vazamentos e usos indevidos de informações em escala global. No caso do Brasil, a LGPD representou não apenas uma resposta à demanda interna por maior proteção à privacidade, mas também uma tentativa clara de alinhamento com os padrões internacionais, em especial os da União Europeia, facilitando assim relações comerciais e o fluxo de dados transfronteiriços.

Entre os diversos pontos de convergência entre as duas normas, destacam-se os princípios fundamentais que orientam o tratamento de dados pessoais. Tanto a LGPD quanto o GDPR adotam o princípio da minimização de dados¹², que exige que as organizações colem apenas as informações estritamente necessárias para o cumprimento de suas finalidades. Outro princípio comum é o da finalidade específica¹³, que veda o uso de dados para propósitos diferentes daqueles que motivaram sua coleta original, sem que haja novo consentimento do titular. A transparência também figura como um elemento essencial, exigindo que as empresas informem de maneira clara e acessível como os dados são coletados, armazenados e utilizados.

Os direitos garantidos aos titulares dos dados também apresentam fortes semelhanças. Ambos os marcos asseguram o direito de acesso e correção, permitindo que os indivíduos consultem quais dados estão sendo tratados e solicitem a retificação de informações incorretas. O direito à portabilidade possibilita que os dados pessoais sejam transferidos de um serviço para outro, promovendo maior liberdade ao titular. Já o direito ao esquecimento, embora com nuances distintas, permite que o cidadão solicite a exclusão de dados em determinadas circunstâncias, como quando deixam de ser necessários ou quando o consentimento é revogado.

Outra similaridade significativa é a obrigatoriedade da figura do Encarregado de Proteção de Dados, também conhecido como DPO (Data Protection Officer)¹⁴. No contexto europeu, o GDPR exige a presença de um DPO em órgãos públicos e em empresas que realizam monitoramento sistemático e em larga escala de dados pessoais. Já a LGPD também prevê essa obrigação, mas com critérios mais flexíveis, especialmente no caso de pequenas e médias empresas. O DPO atua como elo entre o controlador dos dados, os titulares e a autoridade reguladora — no Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Sua

¹² Princípio da minimização de dados: <https://www.privacytools.com.br/minimizacao-de-dados-privacidade-protecao/> Acesso 12 abr. 2025

¹³ Princípio da finalidade específica: <https://www.terracap.df.gov.br/index.php/listagem-faq/78-lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/176-33-o-que-significa-o-principio-da-finalidade> Acesso 04 abr. 2025

¹⁴ DPO: <https://www.totvs.com/blog/negocios/o-que-e-dpo/> Acesso 04 abr. 2025

função é orientar sobre as práticas de proteção de dados, responder a solicitações e atuar preventivamente na mitigação de riscos.

Devido às semelhanças estruturais e conceituais entre as duas legislações, a LGPD chegou a ser apelidada de "GDPR brasileira". No entanto, apesar da inspiração evidente, é importante observar que existem diferenças significativas, como prazos de adequação mais brandos e sanções menos severas no cenário brasileiro.

3.2. Diferenças entre LGPD e GDPR

Embora a LGPD e o GDPR compartilhem diversos princípios e objetivos em comum, suas diferenças são significativas e revelam as particularidades jurídicas, culturais e estruturais de cada região. Essas distinções afetam diretamente a forma como empresas e organizações tratam dados pessoais no Brasil e na União Europeia, sendo essenciais para o entendimento e a aplicação eficaz dessas legislações.

Uma das principais divergências está relacionada à aplicação territorial. O GDPR possui um escopo extraterritorial¹⁵ bastante abrangente, aplicando-se a qualquer empresa, independentemente de sua localização geográfica, que processe dados pessoais de cidadãos da União Europeia. Ou seja, uma empresa situada fora da Europa, mas que ofereça bens, serviços ou mesmo apenas monitore o comportamento de indivíduos na UE, está sujeita às normas do regulamento. Já a LGPD, embora também tenha aplicação a empresas estrangeiras que ofertem serviços ou produtos ao público brasileiro, apresenta uma abordagem menos rigorosa nesse aspecto. Assim, o GDPR acaba por representar um modelo com maior alcance e complexidade regulatória em termos territoriais.

Outro ponto relevante diz respeito aos requisitos de consentimento¹⁶. O GDPR estabelece critérios rigorosos: o consentimento deve ser explícito, específico, livre, informado e revogável, além de não poder estar “escondido” em letras miúdas ou pré-marcado por padrão. A LGPD também exige um consentimento¹⁷ claro, mas admite com mais flexibilidade outras bases legais para o tratamento de dados, como o legítimo interesse, sem tanta burocracia para sua comprovação. Quando se trata de dados sensíveis, ambas as leis impõem restrições adicionais, mas o GDPR é geralmente mais restritivo, exigindo salvaguardas específicas e, em muitos casos, um DPO ativo no monitoramento dessas operações.

As multas e sanções também diferem consideravelmente. O GDPR estabelece penalidades que podem chegar a €20 milhões ou até 4% do faturamento global anual¹⁸ da empresa, adotando uma postura severa contra violações. A LGPD, por sua vez, prevê penalidades administrativas de até R\$ 50 milhões por infração¹⁹, ou 2% do faturamento da

¹⁵ GDPR abrangência territorial: <https://gdpr-text.com/pt/read/article-3/> Acesso 15 mar. 2025

¹⁶ GDPR Consentimento: <https://gdpr-text.com/pt/read/article-7/> Acesso 13 abr. 2025

¹⁷ LGPD Consentimento: <https://www.serpro.gov.br/lgpd/cidadao/seu-consentimento-e-lei> Acesso 13 abr. 2025

¹⁸ GDPR penalidades: <https://gdpr-info.eu/issues/fines-penalties/> Acesso 13 abr. 2025

¹⁹ LGPD penalidades: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/200398627/artigo-52-da-lei-n-13709-de-14-de-agosto-de-2018> Acesso 13 abr. 2025

empresa, com um teto de multa bem inferior ao modelo europeu. Além disso, a fiscalização e a imposição de penalidades no Brasil ainda se encontram em fase de amadurecimento, o que torna o GDPR mais rigoroso e consolidado em termos sancionatórios.

Por fim, há uma diferença substancial na estrutura regulatória. O GDPR conta com uma rede descentralizada de autoridades nacionais de proteção de dados em cada um dos 27 países-membros da União Europeia, como é o caso da CNIL na França. Esse modelo é reforçado pelo mecanismo do One-Stop-Shop, que permite que empresas que atuam em diversos países da UE tratem diretamente com uma única autoridade supervisora, reduzindo a fragmentação regulatória. Em contraste, a LGPD é supervisionada por um único órgão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que ainda possui recursos limitados em comparação com suas contrapartes europeias. Além disso, a legislação brasileira tende a ser mais flexível com pequenas e médias empresas, enquanto o GDPR não estabelece distinções formais com base no porte da organização.

Essas diferenças refletem não apenas escolhas legislativas distintas, mas também estágios diversos de maturidade institucional e econômica no tratamento do tema da proteção de dados. Enquanto o GDPR representa um marco consolidado e influente globalmente, a LGPD ainda caminha no processo de consolidação, buscando equilíbrio entre a proteção de dados e a realidade operacional das empresas brasileiras.

3.3. Impactos Práticos da Legislação Europeia no Modelo Brasileiro

Embora a LGPD tenha nascido sob forte inspiração no GDPR, sua implementação no Brasil sofreu a influência direta da experiência europeia, gerando efeitos práticos e desafios próprios ao nosso contexto.

3.3.1. Adaptação de Empresas Brasileiras ao Padrão Europeu

Muitas empresas brasileiras que atuam na União Europeia adotaram, primeiramente, as exigências do GDPR — o chamado “GDPR primeiro, LGPD depois” — o que facilitou a transição quando a LGPD entrou em vigor.

Multinacionais estabeleceram políticas globais de proteção de dados baseadas no padrão europeu²⁰ e as aplicaram igualmente às suas operações no Brasil, criando um verdadeiro “padrão ouro” de *compliance*. Foi comum a importação de tecnologias desenvolvidas na Europa, como softwares de gestão de consentimento e plataformas de

²⁰O Impacto da Regulação Geral de Proteção de Dados da UE em Empresas Brasileiras <https://baptistaluz.com.br/o-impacto-da-regulacao-geral-de-protecao-de-dados-da-ue-em-empresa-brasileira/> Acesso 09 abr. 2025

monitoramento de riscos²¹, contribuindo para elevar o nível de maturidade em governança de dados no mercado brasileiro.

3.3.2. Casos Emblemáticos de Aplicação

O setor financeiro encabeçou as disputas judiciais por uso indevido de dados pessoais ainda antes da LGPD, com ações contra bancos como Itaú e Bradesco. Essas demandas anteciparam muitos dos debates que viriam a ser disciplinados pela lei brasileira. Em 2021, o vazamento de 223 milhões de CPFs²² expôs a fragilidade das bases de dados nacionais, acelerando a urgência de adequação à LGPD. Ao mesmo tempo, multas aplicadas sob o GDPR — como os €50 milhões à Google em 2019²³ — serviram de alerta para organizações brasileiras quanto ao rigor sancionatório que se aproximava.

3.3.3. Desafios Culturais e Estruturais

A cultura do “jeitinho brasileiro”, caracterizada pela informalidade no trato de processos, colide com as exigências de documentação e transparência que o GDPR impõe. Muitas pequenas e médias empresas ainda desconhecem ou subestimam a LGPD, carecendo de recursos financeiros e técnicos para implementá-la de forma eficaz — ao contrário do que ocorre na Europa, onde o GDPR está amplamente internalizado. Além disso, a ANPD, embora pioneira, dispõe de menos poder de polícia e orçamento que suas congêneres europeias, o que dificulta uma fiscalização tão efetiva quanto a do modelo One-Stop-Shop. Pesquisa da TI Inside indicou que, em 2023, cerca de 60%²⁴ das empresas brasileiras ainda não estavam totalmente em conformidade com a LGPD, refletindo a distância entre a letra da lei e sua aplicação prática.

²¹ European Data Governance Act: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act> Acesso 03 abr. 2025

²² Megavazamento de dados: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2021/01/28/vazamento-de-dados-de-223-milhoes-de-brasileiros-o-que-se-sabe-e-o-que-falta-saber.ghtml> Acesso 01 abr. 2025

²³ Google Hit with €50 Million: <https://www.debevoise.com/insights/publications/2019/01/gdpr-means-business-google-hit> Acesso 01 abr. 2025

²⁴ Pesquisa aplicação LGPD: <https://tiinside.com.br/03/09/2024/fornecer-dados-biometricos-preocupa-60-dos-brasileiros-diz-pesquisa/> Acesso 01 abr 2025

4. ANÁLISE CRÍTICA E DISCUSSÃO

4.1. Pontos Fortes e Limitações da LGPD

A promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em 2018, representou um marco no ordenamento jurídico brasileiro, ao estabelecer um conjunto de normas destinadas à proteção da privacidade e à regulamentação do tratamento de dados pessoais. Inspirada em legislações internacionais, especialmente no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, a LGPD trouxe avanços significativos, mas também revelou limitações que merecem análise crítica.

4.1.2 Pontos Fortes da LGPD

Um dos principais méritos da LGPD reside em seu escopo abrangente. A legislação se aplica tanto ao setor público quanto ao privado, abrangendo dados pessoais e sensíveis, independentemente do meio (físico ou digital)²⁵ em que são tratados. Essa amplitude assegura que os direitos dos cidadãos sejam protegidos em múltiplos contextos, desde o uso de dados por grandes corporações até o manuseio por órgãos públicos.

Outro destaque positivo é a harmonia com padrões internacionais. A semelhança estrutural e conceitual com o GDPR europeu permite que empresas brasileiras operando no exterior, especialmente na União Europeia, possam alinhar suas práticas de tratamento de dados de forma integrada. Esse alinhamento contribui para o fortalecimento da imagem do Brasil como um país comprometido com a proteção de dados, favorecendo relações comerciais e o fluxo transnacional de informações.

A LGPD também tem papel importante no fortalecimento da cultura de privacidade no país. Ao exigir a criação de políticas de governança, medidas técnicas e administrativas de segurança, e a implementação de práticas de transparência, a lei incentiva a consolidação de uma nova mentalidade organizacional. Essa mudança de paradigma, embora ainda em curso, promove o respeito à privacidade como valor estratégico e institucional.

Além disso, a legislação assegura direitos robustos aos titulares de dados, aproximando-se das legislações mais modernas do mundo. Entre os principais direitos garantidos estão o acesso gratuito às informações tratadas, a correção de dados incompletos ou desatualizados, a portabilidade, o bloqueio e a exclusão de informações pessoais, bem como o direito de revogação do consentimento e oposição ao uso de dados em determinadas circunstâncias. Esses dispositivos conferem maior autonomia e controle ao cidadão sobre o uso de suas informações pessoais.

²⁵ Amplitude da LGPD: <https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/tratamento-dos-dados/objetivo-e-abrangencia-da-lgpd> Acesso 10 abr. 2025

4.1.3 Limitações da LGPD

Apesar de seus avanços, a LGPD apresenta algumas limitações relevantes²⁶, que dificultam sua plena eficácia.

A primeira delas refere-se à baixa capacidade dissuasiva das sanções previstas. Embora a lei estabeleça multas que podem chegar a R\$ 50 milhões por infração ou 2% do faturamento da empresa, tais penalidades são proporcionalmente inferiores às do GDPR, que permite multas de até 4% do faturamento global. Além disso, a aplicação efetiva dessas sanções ainda é rara, o que reduz seu impacto preventivo.

Outro ponto crítico é a fase de adaptação prolongada. Muitos dos dispositivos da LGPD dependem de regulamentações específicas por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), cuja atuação vem ocorrendo de forma gradual e, por vezes, lenta²⁷. Essa lacuna regulatória compromete a segurança jurídica e gera incertezas operacionais para empresas e profissionais que buscam adequação.

Por fim, destaca-se a limitação dos recursos institucionais da ANPD²⁸. Criada recentemente, a autoridade brasileira ainda não dispõe da mesma estrutura técnica, financeira e administrativa das agências reguladoras europeias. A escassez de pessoal especializado e a restrição orçamentária comprometem a capacidade de fiscalização e a celeridade na emissão de normativas. Isso enfraquece a atuação do órgão diante da crescente demanda por supervisão e orientação no tratamento de dados pessoais.

4.2. Desafios para Pequenas e Médias Empresas no Brasil

As pequenas e médias empresas (PMEs) enfrentam obstáculos particulares na busca pela conformidade com a LGPD²⁹, em grande parte motivados por limitações de recursos e de conhecimento técnico. Em primeiro lugar, o custo de conformidade é um entrave significativo: a contratação de consultorias especializadas, a aquisição de soluções tecnológicas robustas e até mesmo a designação de um Encarregado de Proteção de Dados (DPO) podem representar investimentos elevados para negócios de menor porte. Essa barreira financeira tende a

²⁶Limitações da LGPD: <https://exame.com/esferabrasil/entenda-o-que-e-e-quais-sao-os-limites-da-lgpd/> Acesso 10 abr. 2025

²⁷5 pontos da LGPD que ainda precisam ser regulamentados pela ANPD: <https://getprivacy.com.br/lgpd-pontos-a-serem-regulamentados-anpd/> Acesso 11 abr. 2025

²⁸ O Globo ANDP: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/10/25/em-um-mes-autoridade-brasileira-de-dados-abre-mais-investigacoes-contras-empresas-do-que-em-quatro-anos.shtml> Acesso 11 abr. 2025

²⁹LGPD pequenas e médias empresas: <https://exame.com/bussola/opinio-pmes-precisam-levar-lgpd-a-serio-ou-enfrentar-multas-que-podem-chegar-a-2-do-faturamento/> Acesso 12 abr. 2025

postergar iniciativas de adequação, sobretudo quando comparada às exigências de grandes corporações, que já dispõem de orçamentos dedicados à governança de dados.

Em segundo lugar, a falta de conhecimento técnico agrava ainda mais a situação. Muitos gestores de PMEs desconhecem conceitos básicos de proteção de dados — como bases legais, requisitos de segurança e direitos dos titulares — e não contam com equipes de TI ou departamentos jurídicos estruturados para implementar políticas e processos adequados. Sem essa expertise interna, tornam-se comuns soluções improvisadas ou incompletas, que podem gerar novos riscos à privacidade dos clientes.

A complexidade regulatória da LGPD também é mencionada com frequência como fonte de dúvidas. A multiplicidade de bases legais, a necessidade de elaborar Relatórios de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)³⁰ em atividades de maior risco e a exigência de documentar fluxos e protocolos de tratamento trazem insegurança sobre quando e como formalizar cada etapa. Para uma PME, orientar-se em meio a essas exigências muitas vezes requer apoio externo — outro fator que eleva o custo e estende os prazos de adaptação.

Por fim, há uma percepção de baixo risco inerente ao porte reduzido dessas empresas. A crença de que têm menor visibilidade e, conseqüentemente, menos chance de serem fiscalizadas³¹ leva muitas PMEs a subestimarem as penalidades e a adiarem iniciativas de *compliance*. Essa falsa sensação de segurança contraria o espírito da lei, que prevê aplicação uniforme independentemente do tamanho da organização.

4.3. Lacunas na Fiscalização e Aplicação da Lei

Apesar de prever sanções severas, a aplicação prática da LGPD ainda enfrenta fragilidades que comprometem seu efeito dissuasório e sua credibilidade.

A demora na emissão de normas complementares pela ANPD³² é uma das principais barreiras. Temas cruciais — como regras detalhadas para transferência internacional de dados, requisitos mínimos de segurança técnica e procedimentos de reporte de incidentes — ainda carecem de diretrizes claras, o que retarda a padronização e deixa as empresas em um limbo regulatório.

Outro ponto é a falta de provas de *enforcement*. Até o momento, poucas multas e autuações foram formalizadas³³, o que pode transmitir à sociedade e às organizações a impressão de complacência. Sem casos paradigmáticos de fiscalização, perde-se parte do impacto pedagógico que a aplicação de sanções poderia gerar.

³⁰RIPD: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/agente-de-tratamento/relatorio-de-impacto-a-protecao-de-dados-pessoais-ripd Acesso 12 abr. 2025

³¹ Baixa adesão a LGPD: <https://consumidormoderno.com.br/desafios-adesao-lgpd/> Acesso 12 abr. 2025

³² Falha na ANPD: <https://redelideres.com/2025/04/10/existe-uma-brecha-na-aplicacao-da-lgpd-que-a-anpd-pode-ainda-nao-ter-percebido/> Acesso 13 abr. 2025

³³ Primeira multa aplicada pela ANPD: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-aplica-a-primeira-multa-por-descumprimento-a-lgpd> Acesso 13 abr. 2025

A baixa transparência nos procedimentos administrativos sancionadores agrava esse quadro. Não existe, ainda, um portal público que reúna processos, decisões e critérios de fiscalização, o que dificulta o entendimento sobre o funcionamento interno da ANPD e limita o debate qualificado acerca dos parâmetros adotados em cada caso.

Por fim, observa-se uma judicialização excessiva dos conflitos. Muitas controvérsias são dirimidas no Judiciário³⁴ antes de serem esclarecidas administrativamente, o que aumenta a incerteza jurídica e prolonga o tempo até que sanções ou orientações definitivas sejam estabelecidas.

4.4. Sugestões com Base em Boas Práticas do GDPR

A consolidação da Lei Geral de Proteção de Dados como um instrumento eficaz de proteção à privacidade no Brasil depende, em grande medida, da sua capacidade de ser compreendida, aplicada e fiscalizada com clareza e consistência. Embora a LGPD tenha estabelecido uma base normativa sólida, inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR), há ainda espaço para aperfeiçoamentos que tornem sua aplicação mais efetiva, especialmente considerando as especificidades do contexto brasileiro. As boas práticas observadas na Europa oferecem pistas valiosas sobre como fortalecer o sistema nacional de proteção de dados, promovendo tanto o cumprimento da lei quanto uma cultura mais ampla de respeito à privacidade.

Uma das propostas mais promissoras seria a criação de uma estrutura descentralizada de fiscalização, inspirada no modelo do “One Stop Shop” europeu, adaptada à realidade brasileira. Nesse formato, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)³⁵ poderia contar com núcleos regionais ou delegacias especializadas, estrategicamente distribuídas pelos principais polos econômicos do país. Essa descentralização permitiria maior capilaridade, agilidade nas respostas e proximidade com as demandas locais, além de reduzir a sobrecarga da autoridade central. Seria um passo fundamental para consolidar a ANPD como uma instituição presente e atuante em todo o território nacional, e não apenas como um órgão burocrático e distante.

Outro aspecto essencial seria o investimento na produção de diretrizes acessíveis e operacionais. A experiência europeia mostra que a disponibilização de documentos orientativos, como os *guidelines* do Comitê Europeu de Proteção de Dados (EDPB), é um elemento-chave para a uniformização da interpretação da norma³⁶ e para o fomento à conformidade. No caso brasileiro, a publicação de *checklists*, guias simplificados e fluxogramas — especialmente voltados às pequenas e médias empresas — pode reduzir drasticamente as

³⁴ STF e LGPD: <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-e-protecao-de-dados-pessoais-decisoes-da-corte-marcaram-a-evolucao-de-um-novo-direito-fundamental/> Acesso 13 abr. 2025

³⁵ Natureza jurídica da ANPD: <https://www.conjur.com.br/2023-fev-12/publico-pragmatico-natureza-juridica-autoridade-nacional-protecao-dados/> Acesso 15 mar. 2025

³⁶ Dificuldades na adoção da LGPD: <https://www.migalhas.com.br/quentes/368451/especialista-analisa-dificuldades-na-implementacao-da-lgpd> Acesso 15 mar. 2025

barreiras de entrada para a adequação, transformando um cenário de insegurança jurídica em um ambiente mais seguro e educativo.

Além disso, a criação de programas de certificação e selos de privacidade funcionaria como um estímulo à adoção voluntária de boas práticas. Inspirando-se em iniciativas europeias que reconhecem organizações comprometidas com a governança de dados, o Brasil poderia estabelecer critérios objetivos e transparentes para premiar empresas que se destacam pela responsabilidade no tratamento de dados pessoais. Esses selos, além de conferirem vantagem competitiva às empresas, funcionariam como sinalizadores de confiança para os consumidores e parceiros comerciais.

Outra medida de impacto seria a ampliação do uso de Relatórios de Impacto à Proteção de Dados (RIPD), especialmente nas operações de alto risco. A ANPD poderia desenvolver e disponibilizar modelos de RIPD adaptados a diferentes setores da economia, além de oferecer suporte técnico às empresas durante sua elaboração. Essa prática contribuiria para o fortalecimento da cultura de *accountability* e para a prevenção de incidentes, promovendo uma abordagem mais preventiva e menos reativa na gestão de dados³⁷.

Para que todas essas medidas tenham efetividade, no entanto, é imprescindível fortalecer institucionalmente a própria ANPD. Garantir sua autonomia orçamentária, aumentar sua dotação de recursos e qualificar seu corpo técnico são ações essenciais para ampliar a capacidade de fiscalização e sanção, aproximando o Brasil dos padrões europeus. Uma autoridade com estrutura precária dificilmente será capaz de cumprir o papel que a LGPD lhe reserva, especialmente em um país com dimensões continentais e com tamanha diversidade de setores e maturidades digitais.

Por fim, é necessário pensar na sustentabilidade do sistema de proteção de dados a longo prazo, e isso passa, inevitavelmente, pela educação continuada. A inserção do tema da privacidade e da proteção de dados nos currículos acadêmicos, bem como em cursos de formação profissional, pode transformar a relação das empresas com a LGPD. Parcerias com universidades, associações setoriais e entidades de classe são estratégias para disseminar conhecimento técnico e jurídico, democratizando o acesso à informação e promovendo a maturidade do ecossistema brasileiro de governança de dados. Assim como na Europa, onde a proteção de dados se tornou uma agenda transversal, no Brasil também será preciso incorporá-la ao cotidiano organizacional como um valor estratégico e permanente.

³⁷ Cenário da LGPD no Brasil cinco anos após sua sanção https://www.grupogestaorh.com.br/pt_br/artigos/8659-como-esta-o-cenario-da-lgpd-no-brasil-cinco-anos-apos-sua-sancao Acesso 15 mar. 2025

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões apresentadas ao longo deste trabalho permitem perceber que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) constituiu um avanço sem precedentes no ordenamento jurídico brasileiro em matéria de privacidade e governança de dados.

Inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, a LGPD incorporou as melhores práticas do modelo europeu, mas acabou sendo moldada pelo “jeitinho brasileiro”: prazos mais largos para adequação, multas menos severas e uma certa flexibilidade na implementação, própria da realidade local.

Antes de 2018, o Brasil carecia de uma lei unificada sobre proteção de dados, contando apenas com normas dispersas — como o Marco Civil da Internet — que ofereciam escassa segurança jurídica e poucos direitos efetivos aos titulares.

5.1 Avanço da LGPD no Brasil

A sanção da LGPD representou a promulgação da primeira grande lei de privacidade no país, reunindo em um único diploma legal direitos, princípios e obrigações até então fragmentados. Esse movimento conferiu ao Brasil, credibilidade internacional e aproximou-o das práticas globais de proteção de dados. A inspiração europeia foi decisiva para dar à LGPD robustez conceitual — adotando princípios como finalidade, necessidade e transparência —, mas o legislador brasileiro ponderou as peculiaridades nacionais ao conceder prazos de adaptação estendidos e fixar tetos de multas proporcionais ao porte das organizações.

Essa “tradução” do GDPR para o contexto brasileiro permitiu que empresas em diferentes estágios de maturidade pudessem planejar seus esforços de *compliance* sem comprometer sua viabilidade econômica.

5.2 Desafios Práticos

Apesar dos avanços, os desafios práticos permanecem relevantes. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ainda se encontra em fase de consolidação, enquanto na Europa já existem 27 autoridades atuantes, cada uma com experiência acumulada. Essa configuração, aliada a recursos limitados, tem retardado a fiscalização efetiva e a emissão de normas complementares.

No plano cultural, observa-se que grande parte dos brasileiros continua a aceitar termos de uso sem a devida leitura ou compreensão — comportamento menos frequente no mercado europeu, onde o GDPR fomentou campanhas de conscientização em massa.

Para as pequenas e médias empresas, o custo e a complexidade de adaptação seguem sendo entraves: enquanto multinacionais já dispunham de estruturas prontas em função do

GDPR, muitos negócios de menor porte ainda lutam para entender bases legais, documentar processos e disseminar internamente uma cultura de privacidade.

5.3 Lições do Modelo Europeu

O GDPR funcionou como um verdadeiro laboratório regulatório, permitindo à União Europeia testar e aperfeiçoar práticas de *enforcement*. Erros iniciais — como multas elevadíssimas a grandes plataformas digitais — serviram de alerta e ajudaram a calibrar sanções e orientações.

Outro ponto de destaque foi a ênfase em educação digital: governos e autoridades europeias conduziram campanhas públicas extensas para explicar direitos e deveres previstos no regulamento, criando um senso coletivo de controle sobre dados pessoais.

Esse investimento em formação cidadã produziu um ambiente de maior demanda por transparência e responsabilidade, algo que o Brasil ainda precisa cultivar com intensidade.

5.4 Perspectivas Futuras

Olhando para adiante, diversas oportunidades de aperfeiçoamento se impõem. A ANPD precisa de “dentes” mais afiados: até agora, não aplicou multas milionárias comparáveis às europeias, o que pode reduzir o poder dissuasório da lei. Projetos de lei correlatos, como a recém-aprovada Lei do Governo Digital (2024), oferecem espaço para integrar cidadãos e entes públicos em um sistema mais participativo de proteção de dados.

Ademais, a rápida evolução de tecnologias como inteligência artificial e aprendizado de máquina demanda uma “LGPD 2.0”, que incorpore conceitos do AI Act europeu, garantindo salvaguardas específicas para novos riscos. Em 2024, o Brasil alcançou a 38ª posição no Índice Global de Privacidade, ainda atrás de várias nações europeias, mas demonstrando progresso consistente. Esse dado final reforça que a LGPD foi apenas o primeiro passo de uma longa jornada, na qual aperfeiçoamentos legislativos, fortalecimento institucional e educação continuada serão determinantes para consolidar um ecossistema de privacidade verdadeiramente eficaz e sustentável.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 19 abr. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho. Regulamento Geral de Proteção de Dados (General Data Protection Regulation – GDPR). Jornal Oficial da União Europeia, Bruxelas, 2016. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>. Acesso em: 19 abr. 2025.

DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais: elementos da formação da autoridade nacional. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 8, n. 1, p. 223–246, 2018.

ROSSINI, Carolina; DONEDA, Danilo. Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento. São Paulo: InternetLab, 2016.

GHIRARDI, José Luiz. Direito comparado. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – ANPD. Portal Institucional. Brasília, DF: ANPD, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd>. Acesso em: 19 abr. 2025.

PECK, Patrícia. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

CAMARGO, Ricardo Castro. Lei Geral de Proteção de Dados: comentários e anotações. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2020.

TEIXEIRA, Marcelo; SANTOS, Ana Lúcia. Guia prático da LGPD. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2019.

NERY, André; PINTO, Lucas. A Lei 13.709/2018: análise jurídica e aplicação prática. Curitiba: Juruá, 2019.

PINTO, Lucas; OLIVEIRA, Marília. Implementação da LGPD em PMEs. *Revista Direito Digital & Compliance*, v. 3, n. 1, p. 45–68, 2022.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. *Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*. Paris: OECD Publishing, 2013.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. *Recommendation on Cross-border Co-operation in the Enforcement of Laws Protecting Privacy*. Paris: OECD Publishing, 2017.

EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD – EDPB. *Guidelines 1/2019 on Data Protection by Design and by Default*. Bruxelas: EDPB, 2019. Disponível em: <https://edpb.europa.eu>. Acesso em: 19 abr. 2025.

EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD – EDPB. *Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA)*. Bruxelas: EDPB, 2020. Disponível em: <https://edpb.europa.eu>. Acesso em: 19 abr. 2025.

COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS – CNIL. *Practical Guide to the Data Protection Officer*. Paris: CNIL, 2018. Disponível em: <https://www.cnil.fr/en/dpo-data-protection-officer>. Acesso em: 19 abr. 2025.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PRIVACY PROFESSIONALS – IAPP. *The Role of the Data Protection Officer under the GDPR*. 2. ed. Portsmouth: IAPP, 2019. Disponível em: <https://iapp.org/resources/article/myth-of-the-dpo/>. Acesso em: 19 abr. 2025.

EUROPEAN COURT OF JUSTICE. *Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland and Maximillian Schrems (Case C-311/18) – Schrems II*. Luxemburgo: ECJ, 2020. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0311>. Acesso em: 19 abr. 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REsp 1.867.729/RS. Brasília, DF: STJ, 29 set. 2020. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio>. Acesso em: 19 abr. 2025.